Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**005380N00**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	5380	**Fecha emisión**	14-02-2000		
Orígenes	VOT				

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

jvw

Destinatarios

gustavo gonzalez doorman, esval sa

Texto

contraloria no esta obligada a entregar al gerente general de esval sa, copia de una consulta formulada por la superintendencia de servicios sanitarios, relativa a una fijacion de tarifas de la empresa. ello, porque conforme el principio de publicidad de los actos administrativos, son publicos los de los organos de la administracion y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial. enseguida, es acto administrativo toda declaracion de voluntad general o particular de un organo administrativo, en funcion de una potestad administrativa y que tiene por finalidad decidir o emitir juicios sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de particulares frente a el, por el que para estar en presencia de un acto administrativo se requiere: 1) que exista una declaracion de voluntad; 2) que ella emane de un organo administrativo; 3) que el ente emisor sea competente para expedirla; 4) que el acto signifique una decision tendiente a producir efectos juridicos y 5) que recaiga tanto en derechos, deberes o intereses de las entidades administrativas o de derechos y deberes de particulares frente a la administracion. por ende, una mera consulta a contraloria, mientras no se resuelva por un dictamen, no es acto administrativo, pues carece de una decision con consecuencias juridicas. por otra parte, el control como base de la administracion del estado tendiente a salvaguardar el principio de legalidad y cautelar el patrimonio publico, mientras se realiza queda amparado por la reserva connatural a las voluntades administrativas de fiscalizacion, no pudiendo ser publico, a diferencia de lo que acontece cuando concluye y se notifica al afectado y a la autoridad los resultados del mismo y los particulares tienen derecho a conocer lo resuelto y sus antecedentes fundantes, a menos que un texto expreso excepcionalmente declare que el acto y sus documentos anexos son reservados.\nfinalmente, conforme art/3b inc/1 de ley 18902, incorporado por art/3 num/3 de ley 19549, el superintendente, los funcionarios de la superintendencia y quienes le presten servicios, deberan guardar reserva de los antecedentes que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalizacion, especialmente los de caracter reservado, mientras mantengan tal calidad y deberan abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros, lo que corrobora el principio de exceptuar de la regla general de publicidad los antecedentes considerados como informacion reservada por la propia superintendencia. ver dictamen 6869/2004

Acción

Fuentes Legales

ley 18575 art/11 bis inc/2, ley 18575 art/11 bis inc/3

Descriptores

publicidad actos administrativos, requisitos

Texto completo

N° 5.380 Fecha: 14-II-2000

Gerente General de ESVAL S.A., solicita se le entregue copia de la presentación y documentos anexos efectuada, ante esta Entidad Fiscalizadora, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto del proceso de fijación tarifaria de esa empresa, documento que tiene el ingreso N° 4580, de 2000, en esta Contraloría General.

Aduce el requirente que en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 11 bis de Ley N° 18.575, incisos segundo, tercero y quinto, a su representada, como parte con interés actual en el proceso en cuestión, le corresponde un derecho legítimo a ser informada. Agrega que el inciso noveno de la norma mencionada otorga un plazo de 48 horas para entregar la documentación solicitada, contado desde el requerimiento.

Sobre el particular cabe manifestar que el inciso tercero mencionado establece que “son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial”. Consagra, pues, el legislador en dicho acápite el principio de la publicidad de los actos administrativos.

Ahora, lo que debe dilucidarse es el contenido de la expresión “ actos administrativos”. Debe entenderse por acto administrativo toda declaración de voluntad general o particular de un órgano administrativo, en función de una potestad administrativa y que tiene por finalidad decidir o emitir juicios sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de particulares frente a él.

Para que estemos en presencia de un acto administrativo se requiere lo siguiente: 1.- que exista una declaración de voluntad; 2.- que dicha declaración emane de un órgano administrativo; 3.- que el órgano emisor sea competente para expedirla; 4.- que el acto implique una decisión tendiente a producir un efecto jurídico; 5.- que recaiga tanto en derechos, deberes o intereses de las entidades administrativas o sobre derechos y deberes de particulares frente a la Administración.

Ahora bien, una mera consulta efectuada ante esta Contraloría General, en tanto no se resuelva a través del respectivo dictamen, no es un acto administrativo, puesto que carece del elemento esencial de dicha especie de actos, cual es la decisión que produzca consecuencias jurídicas.

En este resulta útil manifestar que el control, como base fundamental de la Administración del Estado tendiente salvaguardar el principio de legalidad, que persigue también cautelar el patrimonio público, mientras se realiza debe quedar amparado por la debida reserva que es connatural a las voluntades administrativas de fiscalización, no pudiendo ser público, a diferencia de lo que acontece cuando concluye se notifica a la persona afectada o se comunica a la autoridad correspondiente los resultados del mismo, y los particulares tienen pleno derecho a conocer lo que se ha resuelto sus antecedentes fundantes, a menos que un texto expreso de carácter excepcional declare que el acto y su documentación anexa deben mantenerse en reserva.

Resulta oportuno puntualizar que el artículo 3° B de Ley N° 18.902, incorporado por el artículo 3° N° 3 de Ley N° 19.549, dispone, en su inciso primero, que “El Superintendente, los funcionarios de la Superintendencia y las personas que le presten servicios, deberán guardar reserva de los antecedentes que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización, especialmente aquellos que revistan carácter de reservado, mientras mantengan tal calidad y deberán abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros”, es decir corrobora el criterio de exceptuar de la regla general de publicidad a los antecedentes considerados como información reservada por la propia Superintendencia.

Sobre la base de los antecedentes expuestos, cabe concluir que esta Contraloría General no se encuentra obligada a dar copia de la consulta formulada por la Superintendencia de Servicios

Sanitarios, relacionada con una fijación tarifaria, dado que dicha presentación no constituye, en un acto administrativo.